ARTICLES	INFRACTIONS	SANCTIONS
LES ATTEINTES À LA CONFIDENTIALITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES		
431-8 **L'ACCES FRAUDULEUX**	Selon le tribunal « l'accès frauduleux à un système consiste à une intrusion, une pénétration par une personne dans le système sans y être autorisé, à l'aide de manipulations ou de manœuvres quelconques, c'est-à-dire à l'établissement d'une communication avec le système (…).	Sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
431-9 **LE MAINTIEN FRAUDULEUX**	C'est quiconque se sera maintenu ou aura tenté de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système informatique.	Sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
LES ATTEINTES A L'INTEGRITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES		
431-10	Celui qui entrave ou fausse ou tenté d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système informatique (Virus informatique, chevaux de Troie…).	Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs.
LES ATTEINTES A LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATISEES		
431-11	Quiconque aura accédé ou tenté d'accéder frauduleusement, introduit ou tenté d'introduire frauduleusement des données dans un système informatique.	Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces peines.
ATTEINTES GÉNÉRALES AUX DONNÉES INFORMATISÉES		
431-12 **LES ATTEINTES A LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES INFORMATIQUES**	Celui qui intercepter ou tente d'intercepter frauduleusement des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système informatique.	Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces peines.
431-13 **LES ATTEINTES A L'INTEGRITE DES DONNEES INFORMATIQUES**	Quiconque aura endommagé ou tenté d'endommager, effacé ou tenté d'effacer, détérioré ou tenté de détériorer, altéré ou tenté d'altérer, modifié ou tenté de modifier, frauduleusement des données informatisées.	Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

431-14 **LA FALSIFICATION INFORMATIQUE**	Le faux ou falsification informatique est le fait de produire ou de fabriquer un ensemble de données numérisées par l'introduction, l'effacement ou la suppression frauduleuse de données informatiques stockées, traitées ou transmises par un système informatique, engendrant des données contrefaites, dans l'intention qu'elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales.	Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 5.000.000 francs à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
363 BIS **VIOLATION DU SECRET DES CORRESPONDANCES**	Celui qui, au moyen d'un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : En captant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; En fixant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.	Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs.
PORNOGRAPHIE INFANTILE.		
431-34 **RISQUE D'EXPLOITATION SEXUELLE DES MINEURS**	Quiconque aura produit, enregistré, offert, mis à disposition, diffusé, transmis une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d'un système informatique.	Sera puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
431-35 **RISQUE POUR LES CONSOMMATEURS**	Quiconque se sera procuré ou aura procuré à autrui, importé ou fait importer, exporté ou fait exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d'un système informatique.	Sera puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 5.000.000 francs à 15.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
431-36 **RISQUE D'EXPOSITION DES MINEURS à DES CONTENUS ILLICIDE**	Pénalise la possession d'une image ou d'une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées (CD, disque dur, clé USB…).	Sera puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 5.000.000 francs à 15.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
LA DEMATERIALISATION DES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS		
431-57 **USURPATION D'IDENTITE OU L'ESCROQUERIE D'INFORMATION**	Celui qui usurpe l'identité d'un tier ou une ou plusieurs données permettant de l'identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à son patrimoine.	Patrimoine est puni d'un emprisonnement de trois ans à sept ans et d'une amende de 500.000 de francs à 2.000.000 de francs ou de l'une de ces peines.

431-58 **LE VOL 'INFORMATION**	Celui qui a copié frauduleusement des données informatiques qui ne lui appartient pas.	Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 250.000 de francs à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces peines.
430 ALINÉA PREMIER **LE RECEL D'INFORMATION**	Article 430 alinéa premier. - Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou partie, des choses ou biens quelconques enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'article 370.	Sera punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.
UN MOYEN DE COMMISSION D'INFRACTION DE PRESSE		
258 **DIFFAMATION**	Toute allégation ou imputation(**critique**) d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation	
ATTEINTES SPÉCIFIQUES AUX DROITS DE LA PERSONNE AU REGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.		
431-17	Quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi sur les données à caractère personnel.	Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
431-19	Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi sur les données à caractère personnel précitée, quiconque n'aura pas respecté, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission des Données Personnelles.	Sera puni d'un d'emprisonnement d'un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
431-24	Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celui-ci	Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.